

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Moeda Falsa (art. 289 do CP)

Não há muito segredo, conheça a lei, e eventualmente aprofunda-se nos comentários das questões.

Podemos dividir o estudo do crime de MOEDA FALSA EM em 4 partes:

- **FORMA SIMPLES**

Assim tipificado no Código Penal:

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.

Pune-se quem FALSIFICAR moeda metálica ou papel-moeda.

Veja que há dois tipos de FALSIFICAÇÃO puníveis:

- a FABRICAÇÃO, caso em que a pessoa imprimir uma nota falsa de cem reais, por exemplo;
- a ALTERAÇÃO. Antigamente era muito comum, o falsificadores utilizares as extintas notas de um real para “transformá-las” em notas falsas de cem reais.

Pune-se a FALSIFICAÇÃO tanto das moedinhas, quanto do “dinheiro em papel”.

Além disso, até a mesmo a falsificação de moeda estrangeira é punível.

Importante frisar que, em regra, só se pune a falsificação convincente, ou seja, que não seja grosseira.

- **FORMAS EQUIPARADAS**

São figuras tipificadas equiparadas ao crime de Moeda Falsa as seguintes:

Art. 289 - (...)

*§1º - Nas mesmas penas incorre **quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.***

- **FORMA PRIVILEGIADA**

Agora vou apresentar dois casos:

CASO 1: Sem saber (de boa-fé) você recebe uma nota falsa, em posse da moeda e sem perceber que ela é falsa, você a utiliza para fazer uma compra: você cometeu algum crime?

Não, você agiu de boa-fé tanto ao receber quanto ao restituir em circulação a moeda falsa, logo, não há crime.

CASO 2: Sem saber (de boa-fé) você recebe uma nota falsa, em posse da moeda você percebe que ela é falsa. Mas para não sair no prejuízo você a utiliza para fazer uma compra: você cometeu algum crime?

Sim, poderá ser punido pela FORMA PRIVILEGIADA (menos grave) do crime de moeda falsa, veja

Art. 289 - (...)

§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

- **FORMA QUALIFICADA**

Por fim, o Código Penal ainda prevê formas mais graves, qualificadas, de punir o crime de moeda falsa, cabendo transcrever os respectivos dispositivos:

Art. 289 - (...)

§ 3º - É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

MOEDA FALSA

- **FORMA SIMPLES**

Art. 289 - Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel-moeda de curso legal no país ou no estrangeiro:

Pena - reclusão, de três a doze anos, e multa.

Pune-se quem FALSIFICAR moeda metálica ou papel-moeda.

Veja que a dois tipos de FALSIFICAÇÃO puníveis:

- a FABRICAÇÃO, caso em que a pessoa imprimir uma nota falsa de cem reais, por exemplo;
- a ALTERAÇÃO. Antigamente era muito comum, o falsificadores utilizares as extintas notas de um real para “transformá-las” em notas falsas de cem reais.

Pune-se a FALSIFICAÇÃO tanto das moedinhas, quanto do “dinheiro em papel”.

Além disso, até a mesma a falsificação de moeda estrangeira é punível.

Importante frisar que, em regra, só se pune a falsificação convincente, ou seja, que não seja grosseira.

- **FORMAS EQUIPARADAS**

Art. 289 - (...)

*§1º - Nas mesmas penas incorre **quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa.***

- **FORMA PRIVILEGIADA**

CASO 1: Sem saber (de boa-fé) você recebe uma nota falsa, em posse da moeda e sem perceber que ela é falsa, você a utiliza para fazer uma compra: você cometeu algum crime?

Não, você agiu de boa-fé tanto ao receber quanto ao restituir em circulação a moeda falsa, logo, não há crime.

CASO 2: Sem saber (de boa-fé) você recebe uma nota falsa, em posse da moeda você percebe que ela é falsa. Mas para não sair no prejuízo você a utiliza para fazer uma compra: você cometeu algum crime?

Sim, poderá ser punido pela FORMA PRIVILEGIADA (menos grave) do crime de moeda falsa, veja

Art. 289 - (...)

§ 2º - Quem, tendo recebido de boa-fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

- **FORMA QUALIFICADA**

Art. 289 - (...)

§ 3º - É punido com reclusão, de três a quinze anos, e multa, o funcionário público ou diretor, gerente, ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão:

I - de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei;

II - de papel-moeda em quantidade superior à autorizada.

§ 4º - Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda, cuja circulação não estava ainda autorizada.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
